1. 일반

1-1 APUS의 2025년말 주주명부를 공인된 기관(회계법인보고서, 미국증권관련 사이트등)에서 기록한 자료(화면캡쳐등의 방법으로 자료의 신뢰성을 부여)를 제출해 주시기 바랍니다.

→ 제출할 증빙 자료로 미국 주식 명의개서 대리인인 'VSTOCK TRANSFER'에서 발행한 APUS(APIMEDS PHARMACEUTICALS US INC.)의 인증된 주주명부(CERTIFIED SHAREHOLDER LIST)를 제시할 수 있습니다. 해당 명부에 따르면 CEDE & CO, APIMEDS INC., (주)인스코비(1,599,747주), DOMINUS IB, INC.(800,000주), DB씨드1호(SEED 1 HO, 600,000주), 구자갑(JAKAP KOO, 615,385주) 등이 주요 주주로 명확히 기록되어 있어 자료의 신뢰성을 증명합니다.

1-2 폐법인이 인스그린, 환경이엔지, 셀루메드의 2025년 현장 기말감사 당시 회사에서 제시한 대여금이 2026년 3월 19일에 회사에서 제출해 주신 자료에 따라 투자자산으로 변경된 이유, 보내주신 자료의 생성 일자가 2025년 7월인 점을 감안할 때 필드감사시 제출되지 않은 이유와 회계처리에 반영되지 않은 이유를 설명해 주시기 바랍니다.

→ 해당 자금은 당초 종속회사의 대여금으로 집행되었으나, 실질적으로 미국 APUS IPO에 전략적 투자로 사용되었음이 확인되었습니다. 이에 따라 회계 투명성을 확보하고 경영진의 사적 유용(배임, 횡령 등) 리스크와 절연하기 위해 타 회계법인의 권고를 수용하여 대여금을 '전략적 투자'로 성격을 변경하기로 하였습니다. 자료 생성 일이 2025년 7월인 이유는, 과거 집행된 대여금에 대해 사후적으로 2025년 7월 1일 이사회 결의를 통해 '합법적 투자 전환(전략적 투자)'으로 추인하고 문서화했기 때문입니다. 현장 감사 시점에 제출되지 못한 것은 투자계약서 수령 및 실 주식 수령과 타 회계법인의 실제 평가, 재무제표 재작성 등에 절대적인 시간이 부족하여 즉각적으로 장부에 반영하지 못했습니다.

1-3 귀법인의 모기업인 인스코비의 2024년 12월 18일자 공시자료(타법인주식양도결정)와 하기 2025년 2월 4일자 주식매매계약서에 따르면 인스코비 기업집단의 관점에서 동일 금액이 도미누스아이비, 씨드1호에서 인스코비 기업집단으로 입금되어 출금된 것으로 파악되는데 이러한 거래가 현재 공시된 인스코비 기업집단의 재무제표에 적정하게 표시되어 있는지 검토하여 주시기 바랍니다.

→ 정동회계법인의 내부 회계조사결과 보고서에 따르면, 환경이엔지 및 인스그린에서 대여된 자금은 해피파트너스를 거쳐 DB씨드1호 및 (주)도미누스아이로 흘러가 APUS 상장 공모 자금으로 사용되었습니다. 이는 NYSE 상장 추진 과정에서 주식분산요건을 충족하기 위한 그룹사 차원의 전략적 투자 일환이었습니다. 다만, 정동회계법인 내부 조사에서 이러한 우회 자금 대여 및 투자의

법적인 문제나 인스코비 기업집단 재무제표 표시의 적정성 여부에 대해서는 "본 보고서에서 판단하기 어렵다"고 명시하며 의견을 유보하였습니다.

1-4 귀사가 하기 증빙으로 주장하시는 투자거래의 금원이 2025년 2월에 지급되고 하기 증빙의 생성시점이 2025년 7월인 이유를 설명해 주시기 바랍니다.

→ 해당 금원은 2025년 초 단순 금전소비대차계약(단기 대여금) 형태로 우선 지급되었습니다. 이후 2025년 7월 1일 개최된 이사회에서 효율적인 자산 보전과 APUS 주식 취득(도관 구조) 목적을 명확히 하기 위해 기존 대여금을 공식 '투자'로 전환하는 안건을 가결하였습니다. 즉, 최초 자금 집행은 대여 목적이었으나 사후적으로 이사회를 통해 투자로 추인하고 대물변제 예약을 설정했기 때문에 관련 증빙의 생성 시점이 2025년 7월이 된 것입니다

1-5 Frederick F. Buechel과 합의에 따르면 합의 미이행시 합의가 해제 되도록 되어 있습니다. 2025년 12월말 현재 합의가 미이행 상태이며 귀사가 제시한 해당 자료 어디에도 합의의 완결을 증빙할 자료가 없음에도 불구하고 소송부채 충당금을 전액 환입한 이유를 설명해주시고 추가로 제출할 수 있는 자료를 제출해 주시기 바랍니다.

→ 당사는 기말 합의금 잔액을 미지급금으로 대체하고, K-IFRS 제1037호 '충당부채' 규정으로 소송손실충당부채를 환입 처리했습니다. 그러나 감사인은 상환기일 미지급 시 합의가 해제되는 조건 때문에 불확실성이 존재한다고 지적했습니다. 당사는 75억 원의 환입이 취소될 경우 법인세차감전손실 급증으로 자본잠식률 50% 초과 및 상장폐지 실질심사 대상에 직면하게 되므로 이를 방어해야 합니다. 따라서 추가로 제출 및 구비할 소명 자료는, 남은 합의금의 지급 불확실성을 해소하고 합의 무효화 조항을 방어하기 위한 "제5차 변경합의서" 입니다.

2. 투자 및 자금운용 계약서(환경이엔지)

2025년 7월 1일자 투자 및 자금운용 계약서 2조, 3조에 따르면 환경이엔지가 해피파트너스에 금원 27.5억원을 투자하고 해당 투자금을 APUS에 투자한다는 내용이 있습니다. 본 계약 내용과 관련된 실무적 투자요청, 투자, 투자금운영 내용 등 6조에서 규정된 정보제공 내용을 제출하여 주시기 바랍니다.

→ 2025년 7월 1일 자 계약서에 명시된 27.5억 원은 당초 2025년 상반기 중 환경이엔지가 해피파트너스에 단순 운영자금 명목으로 대여했던 자금입니다. 이후 해당 자금이 APUS 상장 자금으로 사용된 것이 파악되어 이를 합법화하기 위해 7월 1일 자로 '투자 및 자금운용 계약서'를 사후적으로 체결하였습니다. 애초에 정식 펀드 운용이나 투자 위탁으로 시작된 것이 아니었기 때문에, 계약서 제6조에서 규정하는 동시대의 실무적 투자 요청서나 자금 운영 보고서 등의 실무 자료는 존

재하지 않습니다.

3. 투자계약서(인스그린)

3-1 본계약서 곳곳에서 기재되어 있는 '확인서'가 별도로 있으시면 제출해 주시기 바랍니다.

→ 제출된 '투자계약서(인스그린-김진열-해피파트너스)' 문건 자체가 내부적으로 확인서의 성격을 띠고 있습니다. 계약서 본문 내에 "본 확인서에서 사용되는...", "본 확인서 체결일부로..." 등의 문구가 명시되어 있어, 본 계약서 원본이 곧 확인서입니다

3-2 본 계약서 2조, 3조에 의하면 '갑'은 투자의 실질적 권한과 책임이 존재하고 '병'은 단순 집행 대리인으로 규정되어 있습니다. 2025년 7월 2일 본 계약서를 작성하고 상기 '갑'의 권한 행사와 '병'의 대리행위가 실행된 실무자료(이메일, 내부문서 등)을 제출해 주시기 바랍니다.

→ 이 계약 역시 2025년 1월과 2월에 집행된 대여금(약 36.6억 원 중 잔액 22.6억 원)을 2025년 7월 2일에 사후적으로 '투자로 전환'하기 위해 소급 작성된 것입니다. 수사(배임, 횡령 사태) 확대를 막고 내부 회계 리스크를 차단(Firewall)하기 위해 회계법인 권고로 문서화된 것이므로, 7월 2일 당일의 실무적인 이메일이나 대리 매매 지시 내부 문서 등은 존재하지 않습니다.

4. 대물변제예약 및 권리포기 각서(김진열)

4-1 본 각서의 2조에 의하면 채무자가 대물변제 대상 목적물(APUS)을 계약일 현재 실질적으로 소유, 보관중인 것으로 되어 있습니다. 채무자가 해당 목적물을 보유한 경위와 관련 증빙을 제출해 주시기 바랍니다.

→ VSTOCK TRANSFER의 APUS 주주명부 원본상에는 김진열 명의의 주식이 직접 등재되어 있지 않습니다. 또한 실질적으로 보유한 APUS 주식도 없습니다. 25년 7월에 작성된 이사회 의사록를 보면 인스그린은 김진열에게 대여된 22.6억원은 실질적으로 해피파트너스의 단순 집행 대리인(Conduit)으로 APUS IPO에 전략적 투자가 된 것이며, 이에 따라 대물변제 예약 및 권리 포기(양도) 각서의 제2조에 명시하여 대물변제 목적물로 설정한 것입니다

4-2 본 각서의 내용을 살펴보면 작성일 현재 인스그린은 금원 22.6억원을 김진열에 대여한 것으로 판단되는데, 수정 제출된 인스그린 재무제표에 본 금원이 투자로 분류된 근거와 이유를 설명해 주시고 추가로 제출할 자료가 있으면 제출해 주시기 바랍니다.

→ 당초 단기차입금이었으나, 자금이 APUS 상장 공모로 유입되었음이 확인되면서 효율적인 자산

보전과 회계 투명성을 위해 2025년 7월 1일 자 인스그린 이사회 결의를 통해 "단순 대여에서 전략적 투자로 전환"하기로 안건을 가결하고 추인하였기 때문에 투자로 분류되었습니다.

5. 도미누스아이비, 씨드1호 주식매매계약서

본계약서 3조 3항에 상장일로부터 15일 이내 해피파트너스에게 해당 주식을 입고하도록 되어 있습니다. 상장일 이후 약 11개월이 경과되었는데 해피파트너스에 해당 주식이 입고된 사실이 있는지 여부와 증빙을 제시해 주시기 바랍니다. 입고되지 아니하였다면 그 이유를 설명해 주시기 바랍니다.

→ 해당 APUS 주식은 상장일로부터 약 11개월이 경과한 현재까지 해피파트너스에 입고되지 않았습니다. 입고되지 않은 법적 사유 및 증빙은 미국 VSTOCK TRANSFER에서 발행한 'CERTIFIED SHAREHOLDER LIST'에 명확히 나타나 있습니다. 해당 주주명부에 따르면 도미누스아이비와 DB씨드1호가 보유한 주식에는 '1933 ACT LEGEND'라는 문구가 기재되어 있는 제한부 주식(Restricted Shares)입니다. 이는 미국 증권법에 따른 매매 및 양도 제한 규정이며, 추가로 상장 주관사와의 보호예수 계약(Lock-Up Agreement)이 체결되어 있어 해당 기간 동안 주식의 양도나 처분이 법적으로 원천 금지되어 있기 때문에 계약서상의 15일 이내 입고 조항을 이행할 수 없었던 것입니다.